Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA

NACIONALIDAD Y EXTRANJERÍA
(Transversal/Optativa)

Grado en Derecho
Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

1º / 4º Curso – Segundo Cuatrimestre

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Nacionalidad y Extranjería**
Código:	**400039**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en Derecho**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Ciencias Jurídicas. Derecho internacional privado**
Carácter:	**Transversal y Optativa**
Créditos ECTS:	**6**
Curso y cuatrimestre:	**Segundo cuatrimestre (alumnado de 1º/4º)**
Profesorado:	Montserrat Guzmán Peces Ana Fernández Pérez
Horario de Tutoría: solicitar en el correo electrónico montse.guzman@uah.es	
Idioma en el que se imparte:	Español

ADVERTENCIA: "Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá".

1. PRESENTACIÓN

En esta asignatura se analizan los cambios que se han producido en el Derecho español de la nacionalidad y las transformaciones en el marco jurídico en el que se encuadra la regulación de las condiciones de acceso y establecimiento de los extranjeros en España, haciendo especial hincapié en los Derechos y Libertades de los que gozan los extranjeros en consonancia con lo que establece el artículos 13 del texto constitucional y su alcance conforme a la interpretación del Tribunal Constitucional.

Abstract: In this subject the student analyses the changes which have taken place in Spanish nationality law and the transformations to the legal framework which includes the regulation for the conditions of entering and settling in Spain for foreign nationals. Particular emphasis is put on the Rights and Freedoms which foreign nationals benefit from in accordance with the articles 13 of the constitution and its scope in line with the interpretation of the Constitutional Court (Tribunal Constitucional).

Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente)

Se recomienda que sea cursada por el estudiantado que hayan superado Derecho administrativo y Derecho constitucional.

2. COMPETENCIAS

Competencias genéricas:

1. Consolidación y profundización en las técnicas de búsqueda de información, selección y evaluación de documentación jurídica.

2. Capacidad de análisis, interpretación y resolución de problemas complejos y/o interdisciplinares, especialmente aplicados a la práctica profesional.

3. Perfeccionamiento de la capacidad de expresión oral y escrita y de trabajo en equipo, desarrollando habilidades avanzadas en argumentación jurídica.

4. Iniciación en los procedimientos y metodologías de investigación en el ámbito jurídico.

5. Desarrollo y demostración de habilidades digitales y compromiso con los ODS, con especial atención a los relativos a la sostenibilidad ambiental, diversidad y perspectiva de género.

Competencias específicas:

1. Determinar con precisión las formas de acceso a la nacionalidad española.

2. Análisis de los cambios legislativos sobre el régimen jurídico de los extranjeros en España y las vías de integración en la sociedad española

3. Conocimiento de los límites constitucionales de la aplicación del sistema.

4. Análisis de las Resoluciones y de la Jurisprudencia más relevante en el ámbito de la nacionalidad y de la extranjería.

5. Resolución de supuestos prácticos en materia de nacionalidad y extranjería.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido (se pueden especificar los temas si se considera necesario)	Total de clases, créditos u horas
Las conexiones relevantes entre la persona y el ordenamiento jurídico español: nacionalidad, domicilio, residencia habitual y estado civil. Introducción al estudio de la nacionalidad y extranjería.	• 4 horas presenciales
Formas de adquisición de la nacionalidad española: atribución, opción, por carta de naturaleza y residencia. Resolución de conflictos de nacionalidad	• 24 horas presenciales
La función del Derecho de extranjería en el sistema español: Los Derechos y Libertades públicas	• 8 horas presenciales
El acceso del extranjero al territorio nacional; su establecimiento en España e integración. El régimen de sanciones administrativas.	• 12 horas presenciales

Cronograma (Optativo)

Semanas/ Sesiones (orientativo)	Contenido
1ª y 2ª	Lección 1ª I. Introducción al estudio de la nacionalidad y la extranjería II. Una aproximación a la historia 1. Los orígenes 2. Los antecedentes inmediatos III. La función clásica de la nacionalidad en los sistemas de Derecho internacional privado de la Europa mediterránea IV. La situación actual V. La nacionalidad desde la perspectiva el Derecho Internacional 1. El derecho a una nacionalidad

	2. El derecho a cambiar de nacionalidad. 3. El derecho a no ser privado arbitrariamente de la nacionalidad VI. La cuádruple acepción del término "nacionalidad" y sus funciones en el Sistema jurídico español 1. El reconocimiento de las nacionalidades como hecho social 2. La nacionalidad como vínculo jurídico-político con un determinado Estado 3. La nacionalidad como estado civil 4. La nacionalidad de un país miembro de la UE y la ciudadanía europea
3ª y 4ª	Lección 2ª El acceso a la nacionalidad española (I) I. Nociones preliminares 1. Atribución, opción, concesión y adquisición de la nacionalidad española 2. Las directrices básicas del sistema II. El establecimiento de la nacionalidad española de origen 1. La atribución de la nacionalidad al nacido de padre o madre españoles 2. La atribución de la nacionalidad por filiación adoptiva 3. La atribución por nacimiento en territorio español 4. Modificación de los datos registrales del mayor de edad y el derecho a la nacionalidad originaria III. El derecho a optar por la nacionalidad española
4ª y 5ª	Lección 3ª El acceso a la nacionalidad española (II): concesión y adquisición I. La adquisición por carta de naturaleza II. La adquisición por residencia 1. La adquisición de la nacionalidad española por residencia. El régimen general 2. La reducción del plazo en los supuestos de refugio y de

	la pertenencia a países de nuestra Comunidad Histórica de Naciones 2.1. El caso de los refugiados 2.2. Nacionalidad y Comunidad Histórica de Naciones. 2.3. La reducción del plazo de residencia a un año en los supuestos contemplados en el artículo 22.2 del Código civil III. La tramitación de las solicitudes de adquisición de la nacionalidad por residencia IV. La consolidación de la nacionalidad española
4ª y 5ª	Lección 4ª Pérdida, conservación y recuperación de la nacionalidad española. El sistema español de plurinacionalidad I. La pérdida de la nacionalidad española 1. La pérdida como el derecho al cambio de ciudadanía 2. La pérdida como sanción II. La recuperación de la nacionalidad española III. La plurinacionalidad y los conflictos de nacionalidad 1. Los supuestos de plurinacionalidad 2. Los conflictos de nacionalidad 3. La solución de los conflictos de nacionalidad en el Derecho español 3.1. La "*doble nacionalidad automática*" 3.2. La doble nacionalidad derivada de la conservación de la ciudadanía española 3.3. La doble nacionalidad resultante de las personas provenientes de un país de nuestra "*comunidad histórica de naciones*" que no hubiesen renunciado a su anterior ciudadanía a. La doble nacionalidad durante el periodo de transición entre la adquisición de la nueva ciudadanía y la pérdida de la española b. La doble nacionalidad de los adoptados durante su menor edad c. La doble nacionalidad convencional

	d. Las situaciones de doble nacionalidad no previstas en las leyes españolas
6ª y 7ª	Lección 5ª La condición del extranjero en el Derecho español I. Introducción al régimen de la extranjería 1. Aproximación al concepto y contenido del Derecho de extranjería 2. El concepto de extranjero II. Las fuentes del Derecho de extranjería 1. Las fuentes de origen internacional 2. Las fuentes de origen institucional 3. Las fuentes internas de la regulación del Derecho de extranjería III. De los derechos y libertades de los extranjeros en España 1. El Derecho a la documentación 2. El Derecho a la libre circulación 3. El Derecho de participación pública 4. Las libertades de reunión, asociación y manifestación 5. El Derecho a la educación 6. El Derecho al Trabajo y la Seguridad Social 7. Los Derechos de sindicación y huelga 8. El Derecho a la asistencia sanitaria 9. La curiosa equiparación de españoles y extranjeros a efectos fiscales
8ª y 9ª	Lección 6ª De la entrada y establecimiento de los extranjeros en España I. Consideraciones introductorias 1. Los presupuestos de base 2. De las distintas situaciones de los extranjeros y del goce de los derechos y libertades en España II. El régimen de acceso de los extranjeros al territorio nacional 1. La posición jurídica del extranjero que pretende acceder al territorio nacional 2. Los requisitos que han de reunirse para el acceso al territorio nacional 3. Algunas consideraciones sobre la relación entre el visado y el

	acceso a España III. La estancia en España 1. Las diversas situaciones de los extranjeros en España 2. Las situaciones de estancia 3. Algunas consideraciones en torno a la regulación de la "situación de estancia"
10ª y 11ª	Lección 7ª De la entrada y establecimiento de los extranjeros en España I. Consideraciones introductorias 1. Los presupuestos de base 2. De las distintas situaciones de los extranjeros y del goce de los derechos y libertades en España II. El régimen de acceso de los extranjeros al territorio nacional 4. La posición jurídica del extranjero que pretende acceder al territorio nacional 5. Los requisitos que han de reunirse para el acceso al territorio nacional 6. Algunas consideraciones sobre la relación entre el visado y el acceso a España III. La estancia en España 4. Las diversas situaciones de los extranjeros en España 5. Las situaciones de estancia 6. Algunas consideraciones en torno a la regulación de la "situación de estancia"
12ª y 13ª	Lección 8ª La permanencia estable en el territorio nacional I. De los diferentes tipos de residencia temporal 1. Residencia temporal sin realización de actividad lucrativa 2. La autorización de residencia temporal por reagrupación familiar 3. La residencia en España con fines laborales o profesionales 4. Algunas consideraciones en torno a la autorización de residencia por circunstancias excepcionales 5. El régimen especial de los permisos de entrada y permanencia por "razones de interés económico" II. La residencia de larga duración

	III. La salida del territorio nacional: La expulsión IV. Algunas reflexiones en torno a la permanencia e integración del extranjero en España
14ª	Finalización de las presentaciones orales y entrega de prácticas.

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	48 horas presenciales
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	114 horas de preparación y estudio
Total horas	150 horas

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales	Clases teóricas para avanzar en los contenidos esenciales de los dos sectores
Debate sobre lecturas recomendadas y resolución de casos prácticos	Resolución de problemas, casos prácticos y comentarios de sentencias
Seminario/ Conferencia	A lo largo del curso se puede proponer un seminario sobre un tema de actualidad legislativa o jurisprudencial y, contar con la presencia de un Conferenciante especialista en la materia.

EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación

La asignatura sigue el sistema de evaluación continua que consistirá en la realización de dos test de aspectos de nacionalidad y extranjería de carácter teórico-práctico. Esta parte equivaldrá al 50% de la calificación final. Otro 25% se

obtendrá de la participación y presentación oral de casos en clases. El otro 25%se obtendrá con la exposición de los trabajos previamente acordados con la Profesora de la asignatura.

Se tendrá en cuenta en los trabajos escritos la ortografía y se valorará el compromiso con los ODS, la diversidad y la perspectiva de género.
También se valorará positivamente el dominio de los recursos digitales.

El estudiantado que no pueda seguir el régimen de evaluación continua, deberá realizar un examen final de preguntas tipo test de aspectos de Nacionalidad y Extranjería.

En la convocatoria extraordinaria el aprendizaje por parte del alumnnado de los conocimientos básicos teórico-prácticos se valorará de acuerdo con el mismo procedimiento establecido en el anterior enunciado.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía Básica:

J.M. Espinar Vicente y M. Guzmán Peces: *La nacionalidad y extranjería en el sistema jurídico español*, Madrid, Dykinson, 2017.

A. Fernández Pérez: *Derecho de Extranjería*, Madrid, Tirant lo Blanch, 2025.

Bibliografía Complementaria (optativo): Los artículos doctrinales y Sentencias se facilitarán durante el desarrollo del curso.
Además en esta asignatura en la plataforma BlackBoard se facilitan al alumnado esquemas de preparación de la asignatura, textos legislativos y sentencias.